

HỢP ĐỒNG
CUNG CẤP HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ

Số hợp đồng: 2026/ SKMC/001

CONTRACT
SUPPLY OF GOODS AND SERVICES

Contract No: 2026/ SKMC/001

CÔNG TY TNHH M&C ELECTRONICS VINA

ĐỊA ĐIỂM/ Location

**Lô J1, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Phường Phương Liễu, Tỉnh
Bắc Ninh**



HỢP ĐỒNG/ CONTRACT

Số: 2026/ SKMC/001

No: 2026/ SKMC/001

- Căn cứ vào Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Pursuant to the Civil Law No. 91/2015/QH13 of November 24, 2015

- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XI, ký họp thứ 7 và có hiệu lực ngày 01/01/2006

Pursuant to the Commercial Law No. 36/2005 / QH11 of June 14, 2005, of the XIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, signed the 7th meeting and took effect on January 1, 2006

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu thực tế của hai bên;

Based on capabilities and demand of the two parties;

Hôm nay, ngày 02 tháng 02 năm 2026, tại trụ sở tại trụ sở CÔNG TY TNHH M&C ELECTRONICS VINA, Chúng tôi gồm có:

This contract is made on 02nd February 2026 by and between the following parties:

BÊN A/ Party A	: CÔNG TY TNHH M&C ELECTRONICS VINA/ M&C ELECTRONICS VINA COMPANY LIMITED
Địa chỉ/ Address	: Lô J1, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam <i>Lot J1, Que Vo industrial zone (extend area), Phuong Lieu Ward, Bac Ninh province, Vietnam</i>
Mã số thuế/ Tax code	: 2300781686
Đại diện/ Represented by	: Ông CHOI BYOUNG YOUN/ Mr CHOI BYOUNG YOUN
Chức vụ/ Title	: Phó Tổng Giám đốc/ <i>Vice-General Director</i>

Và:

BÊN B	: CÔNG TY TNHH SYMKOS/ SYMKOS COMPANY LIMITED
Địa chỉ/ Address	: Cụm Công nghiệp Khắc Niệm, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh/ <i>Khac niem Industrial Zone, Khac niem Part, Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Vietnam</i>
Điện thoại/Phone	: (+84) 222 3908 995
Mã số thuế/ Tax code	: 2300 980 201
Số tài khoản/ Account No.	: 19132965792011(VND)
Ngân hàng/Bank	: mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – chi nhánh Bắc Ninh, / <i>Techcombank – Branch: Bac Ninh</i>
Đại diện/ Represented by	: Ông KIM SEONG KWON/ Mr KIM SEONG KWON
Chức vụ/ Title	: Giám đốc/ <i>Director</i>

Hai Bên cùng đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng này với những điều khoản và điều kiện cụ thể như sau:

The Parties agree on execution and implementation of this Contract with the following terms and conditions:

ĐIỀU 1/ ARTICLE 1
CUNG CẤP HÀNG HÓA

SUPPLY OF GOODS / SERVICES

1) Căn cứ vào Bảng báo giá, hai Bên thỏa thuận rằng, Bên A đồng ý đặt mua của Bên B và Bên B sẽ cung cấp hàng hóa cho bên A. Chúng loại và số lượng Linh kiện, thiết bị mà Bên A đồng ý cho Bên B cung cấp được miêu tả như dưới đây:

Based on the Quotation, the Parties agree that, depending on factual demand of Party A from time to time, Party A shall order and Party B shall supply Goods/Services to Party A. Detailed information of quality and specification of Goods which is agreed to make ordering is set as below:

Tên hàng	Mô tả	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
Máy laser tự động <i>Auto laser machine</i>	1. Bộ điều khiển điện 2. Cụm di chuyển 3. Cụm di chuyển tray 4. Cụm đặt gá 5. Bộ căn chỉnh khay 6. Bộ đặt vào-ra 7. Bộ băng tải tải- dỡ 8. Bộ vỏ 9. Nguyên liệu phụ	bộ	1	450,331,000	450,331,000
Total Amount (VND)		450,331,000			
VAT 8%		36,026,480			
Total amount including VAT		486,357,480			

Tổng số tiền thanh toán bao gồm thuế giá trị gia tăng là: 486,357,480 VND

Total amount including VAT is 486,357,480 VND

(Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi sáu triệu ba trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm tám mươi đồng)
(By words: Four hundred eighty six million three hundred fifty seven thousand four hundred eighty VND)

2) Bên B cam kết đảm bảo cung cấp Hàng hóa cho Bên A theo đúng các quy định tại mục 1 ở trên.

Party B commits to ensure to supply Goods to Party A in accordance with the item 1 above.

3) Đặc điểm và những yêu cầu về mặt kỹ thuật của Hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, chủng loại, đặc tính kỹ thuật... như được quy định tại mục 1 và tại Bảng báo Bên B đã cung cấp cho Bên A. Mọi sự thay đổi về giá cả, chất lượng, quy cách của Hàng hóa chỉ có giá trị khi được Bên B thông báo trước cho Bên A và phải nhận được sự chấp thuận bằng văn bản/ hoặc email của Bên A.

Specifications of Goods have to be the same as described by technical drawing in terms of quality, origin, category, technical specification in the Point 1, in the Quotation which Party B submitted to Party A. Any

change in price, quality and specification of Goods has its validity only after having been notified by Party B to Party A in advance and be consented/approved by Party A in writing or email confirmation.

ĐIỀU 2 /ARTICLE 2

THỜI HẠN CUNG CẤP DỊCH VỤ/ TERM OF DELIVERY OF GOODS AND SERVICE

1) Bên B phải hoàn thành việc cung cấp hàng hóa trong vòng 3 tuần làm việc (không tính nghỉ lễ, tết) kể từ ngày nhận được tạm ứng từ bên A. Trong trường hợp Bên B giao hàng không đúng tiến độ như nêu trên thì Bên B phải chịu mức phạt 0,1%/ ngày, thời gian chậm giao hàng không quá 7 ngày.

Trong trường hợp có sự trì hoãn, kéo dài vì lý do của Bên A, Bên B hoặc trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn hai Bên sẽ sắp xếp lại ngày hoàn thành thông qua thỏa thuận chung bằng văn bản.

Part B shall complete delivery of Goods within 3 working weeks (excluding public holidays and Tet holiday) from date of receiving payment advance from party A. In the event Party B fails to meet the delivery schedule, a late penalty of 0.1% per day will be applied to Party B, Delivery delays should not exceed 7 days.

In the event that delivery of Goods is delayed due to Party A, Party B or in conditions affected by epidemics, natural disasters, fires, the Parties shall mutually re-arrange another completion date in writing.

2) Bên A có nghĩa vụ ký vào biên bản bàn giao máy móc khi nhận được hàng hóa đúng chủng loại từ bên B. Bên A có nghĩa vụ nhận hàng, chuẩn bị xe nâng (nếu cần) để thực hiện nâng hạ hàng hóa, bên B có trách nhiệm đặt máy vào đúng vị trí theo yêu cầu của bên A.

Party A will sign into hand-over cargo right after receiving goods from Party B. Party A is responsible to receive cargo and prepare folklift (if any) to load and upload goods, party B is responsible to put the machine in the right position at the request of Party A.

ĐIỀU 3/ ARTICLE 3

THANH TOÁN/ PAYMENT

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B toàn bộ giá trị Hàng hóa theo hình thức chuyển khoản bằng tiền Việt Nam đồng theo lộ trình thanh toán như sau:

Party A shall pay Party B Total value of Goods via bank transfer in VND following the below schedule:

Đợt 1: Bên A sẽ tạm ứng trước 60% tổng giá trị Hợp đồng trước thuế, tương đương 270,198,600 VND trong vòng 3-5 ngày sau khi ký hợp đồng

1st payment term: Party A will pay in advance 60% the contract value before tax, which is 270,198,600 VND for Party B within 3-5 days after signing contract.

Đợt 2: Bên A sẽ thanh toán 30% giá trị của hợp đồng trước thuế, tương đương 135,099,300 VND cho bên B trong vòng 3 ngày trước khi bên B giao Hàng hóa cho bên A.

2nd payment term : Party A will pay 30% of the contract value before tax, which is 135,099,300 VND for Party B in during 3 days before party B delivers machine to Party A

Đợt 3: Bên A sẽ thanh toán 10% giá trị còn lại của hợp đồng và tiền thuế giá trị gia tăng, tương đương 81,059,580 VND trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên A nhận được hóa đơn giá trị gia tăng.

3rd payment term: Party A will pay remained 10% the contract value and the value-added tax for Party B, which is 81,059,580 VND , within 15 days from the date Party A receives the value-added tax invoice.

Bên B chịu trách nhiệm xuất trình các giấy tờ sau để Bên A làm thủ tục thanh toán:

Party B is responsible for presenting the following documents for Party A's implementation of payment process:

- a) Biên bản bàn giao có chữ ký xác nhận hai Bên: *Acceptance of Delivery with signatures of Parties;*
- b) Hóa đơn bán hàng cho toàn bộ giá trị đơn hàng máy móc, thiết bị và/hoặc dịch vụ/ *Invoice applied with delivery Goods/Machine or service Order*

ĐIỀU 4/ ARTICLE 4

BẢO HÀNH/ WARRANTY

1) Bên B bảo đảm rằng thiết bị máy móc được cung cấp phải làm từ vật liệu phù hợp, chất lượng cao và miễn phí khi sửa đổi những lỗi hoặc khiếm khuyết về thiết kế, ngoại trừ những hỏng hóc với lý do sau đây:

Party B ensure that the Goods is made of proper, high quality materials and shall be replaced or repaired on basis of free charge in case there is any defects, except for defects due to the following reasons:

- a) Sự bất cẩn hoặc do sử dụng thiết bị quá tải, không phù hợp, bảo dưỡng không đầy đủ hoặc do những nguyên nhân tương tự.

Negligent, improper use, overloaded operation, inadequate maintenance or any of similar causes.

- b) Những thay đổi trong thiết kế hoặc sửa đổi khác không phải do Bên B.

Change in design or other modification by reasons those are not attributable to Party B.;

- c) Hao mòn tự nhiên./ *Normal wear and tear*

- d) Tiêu hao do những điều kiện hoạt động bình thường khác.

Consumable items resulting from normal operating condition.

2) Thời gian bảo hành đối với thiết bị cung cấp là [12] tháng tính từ ngày giao hàng.

Warranty period for the machine is [12] months commencing from date of delivery.

ĐIỀU 5/ ARTICLE 5

HIỆU LỰC VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG/ TERM AND TERMINATION

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký

This contract comes into effect from signing date

- Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo như cam kết tại các điều khoản quy định trong hợp đồng.

From the date of effectiveness, the parties must perform the rights and the obligations together in accordance with this contract.

- Hợp đồng có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

The contract can be changed or cancelled following the parties's agreement or regulations of the law.

- Nếu một trong hai bên vi phạm Hợp Đồng dẫn đến thiệt hại về kinh tế cho bên kia, thì bên vi phạm phải bồi thường toàn bộ các khoản thiệt hại và tổn thất trực tiếp phát sinh do vi phạm đó gây ra cho bên bị vi phạm và bên bị vi phạm có quyền chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn bằng một thông báo trước 05 (năm) ngày mà không phải tiến hành bồi thường cho bên kia hay chịu bất kỳ chế tài nào theo quy định của Hợp Đồng này.

- *If either party breaches the Contract resulting in economic loss to the other party, the breaching party shall compensate for all damages and direct loss arising from such breach caused to the other party and the aggrieved party has the right to terminate the Contract ahead of time by giving a five (5) day notice without compensating to the other party or subject to any punishment according to this Agreement.*

- Hợp đồng này chấm dứt khi: Hai bên đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo Hợp đồng; Hai bên thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn; Một bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng do một bên khác vi phạm Hợp đồng.

- *This Contract terminates when: Two parties complete all obligations according to this Contract; Two Parties agree to terminate the Contract; A Party unilaterally terminate the Contract due to other party's breaching the Contract*

ĐIỀU 6/ ARTICLE 6

TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT PHÁP LÝ/ GOVERNING LAW AND JURISDICTION

A. Hợp đồng này được điều chỉnh bởi các quy định liên quan của pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

This Contract will be construed as having been made in, and will be governed in accordance with the laws of the Socialist Republic of Vietnam

B. Tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng này trước hết được các Bên giải quyết thông qua đàm phán và hòa giải. Tranh chấp không giải quyết được giữa các Bên sẽ được đưa ra phân xử bởi trọng tài theo quy tắc trọng tài quốc tế của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam. Số lượng trọng tài viên là một. Trụ sở hoặc địa điểm hợp pháp của tổ tụng trọng tài sẽ là Hà Nội, Việt Nam. Ngôn ngữ được sử dụng trong tổ tụng trọng tài sẽ là tiếng Việt.

Any disputes arising out of or in connection with this contract shall be finally settled by arbitration in accordance with the International Arbitration Rules of Vietnam International Arbitration Centre. The number of arbitrators shall be one. The seat, or legal place, of arbitral proceedings shall be Hanoi, VietNam. The language to be used in the arbitral proceedings shall be Vietnamese.

ĐIỀU 7/ ARTICLE 7

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÁC/ MISCELLANEOUS

1) Các Bên cam kết có đầy đủ quyền và tư cách pháp lý để giao kết và thực hiện Hợp đồng này.

The Parties commit to have legitimate right and capacity to enter into and implement this Contract.

2) Bên B sẽ không được chia nhỏ hay chuyển nhượng lại nghĩa vụ và trách nhiệm trong bản Hợp đồng này cho một bên thứ ba khác nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A.

Party B shall not be able to divide or assign and/or transfer any rights and/or obligation under this Contract to third party without the consent of Party A.

3) Hợp đồng này và các phụ lục hợp đồng (nếu có) được coi như là cam kết chung giữa hai Bên và sẽ thay thế tất cả các cuộc đàm phán, cam kết trước đó. Mọi bổ sung, sửa đổi vào nội dung của Hợp đồng này chỉ có hiệu lực với sự xác nhận bằng văn bản của cả hai Bên.

This contract and its appendixes (if any) constitute the entire Contract and understanding in respect of the matter hereof between the parties hereto and supersede all previous negotiations and commitments. Any amendment, modification to the contents of this Contract shall be valid only with written consent from both Parties.

ĐIỀU 8/ ARTICLE 8

ĐỊA ĐIỂM GIAO NHẬN HÀNG HÓA/ DỊCH VỤ

LOCATION OF DELIVERY/ RECEIVE GOODS.

Bên B sẽ giao hàng hóa cho Bên A tại địa chỉ như sau:

Công ty TNHH M&C ELECTRONICS VINA, địa chỉ Lô J1, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Part B shall delivery cargo as request below:

Receiving Responsibility by: M&C ELECTRONICS VINA COMPANY LIMITED

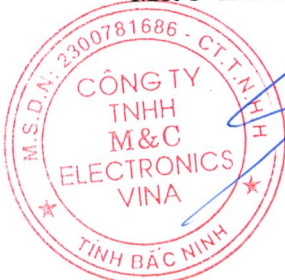
Address: Lot J1, Que Vo industrial zone (extend area) Phuong Lieu Ward, Bac Ninh province, Vietnam.

Hợp đồng này được làm thành hai (02) bản song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, có giá trị ngang nhau và mỗi Bên giữ một (01) bản. Trường hợp có sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ, ngôn ngữ tiếng Việt sẽ được ưu tiên.

The Contract is made into two (02) originals in Vietnamese and English which have equal value and each Party retains one (01) original for execution. In case of discrepancy, the Vietnamese shall prevail.

ĐẠI DIỆN BÊN A

M&C Electronics Vina Co.,Ltd



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
CHOI BYOUNG YOUN**

ĐẠI DIỆN BÊN B

SYMKOS Co., Ltd



**GIÁM ĐỐC
KIM SEONG KWON**